CONSOLAT DELS HBLES. SRS. LAURA MAS BARRIONUEVO I XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE COMÚ DEL 31 DE GENER DEL 2024

ACTA NÚM. 2 /24

A Casa Comuna, el 31 de gener del 2024, a les 17 h, es reuneix el Consell de Comú en sessió extraordinària presidida per l'Hble. Sra. LAURA MAS BARRIONUEVO, cònsol major, i amb l'assistència de l'Hble. Sr. XAVIER BENEDICTE FERNÁNDEZ CARRIO, cònsol menor, l'Hble. Sr. JOAN ALBERT SANS URGELL, conseller major, l'Hble. Sr. NINO MAROT CRESPO, conseller menor, i els consellers de Comú: l'Hble. Sra. SABRINA GREGOIRE TORRES , l'Hble. Sr. BENJAMÍ RASCAGNÈRES TRAVESSET, l'Hble. Sr. EDITH QUIRÓS VILA, l'Hble. Sra. SILVIA RAMOND PUNSOLA, l'Hble. Sra. VERÒNICA SOLSONA BONREPAUX, l'Hble. Sr. ANDREU RIBA VALLS tots ells membres del "Grup polític UP + DA + INDEPENDENTS" i l'Hble. Sra. MARTA PUJOL PALAU i l'Hble. Sr. JOSÉ LUIS AGUDO GARCIA, membres del "Grup polític Avancem " hi assisteix, també, la Sra. CRISTINA PRAT CODINA, secretària general del Comú.

La sessió ha estat convocada per la cònsol major en aplicació de les disposicions de l'*Ordinació de modificació del Reglament d'organització i funcionament dels Comuns* i amb l'ordre del dia següent:

1. Examen i aprovació, si escau, de la resolució del recurs núm. E/010729-2023 i E/010742-2023 del Comú Canillo.

2. Precs i preguntes.

Després de saludar a tots els presents, la cònsol major obre la sessió del Consell de Comú i, a continuació, s'inicia l'examen dels temes fixats a l'ordre del dia.

1. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS NÚM. E/010729-2023 i E/010742-2023 DEL COMÚ CANILLO

1. Proposta de resolució del recurs núm. E/010729-2023 i E/010742-2023 del Comú Canillo: vist l'escrit de recurs formulat en data 2.11.23; vista la notificació de pròrroga; es proposa desestimar el recurs d'acord amb la resolució adjunta.

La cònsol major explica els tres punts principals de la resposta al recurs presentat pel comú de Canillo, i recorda que ja ho va traslladar en el seu dia als cònsols de Canillo, així com ho ha traslladat novament, tenint en compte que el cònsol major de Canillo ha canviat.

Manifesta que el comú d'Encamp ha garantit en tot moment en el Contracte de Concessió, que la societat concessionària no pugui afectar cap territori en

discrepància entre el comú de Canillo i el comú d'Encamp. No obstant això, un cop resolta la discrepància, si aquesta es confirma que és d'Encamp la concessionària en podrà fer ús, en cas contrari, quedarà automàticament exclosa d'aquesta.

Afegeix que les dues zones en discrepància són, per una banda, la zona de la vora del Riu de Masat, i recorda que és una discrepància judicialitzada des de l'any 2015 i que està pendent de sentència en primera instància. Per altra banda, hi ha la segona zona que correspon a la zona del Pic de Maià, on ambdós comuns reconeixen en els respectius cadastres una zona de discrepància o de divergència.

Conclou que el darrer punt que fa referència al Pla de les Pedres i al telecadira del comú de Canillo, en territori encampadà, el comú d'Encamp té perfectament assumits els acords que van determinar la instal·lació d'aquest giny, un giny instal·lat a precari i mentre el comú d'Encamp ho permeti.

La Sra. Marta Pujol anuncia que Grup polític Avancem votarà a favor d'aquesta proposta de desestimar el recurs núm. E/010729-2023 i E/010742-2023 del comú Canillo, i aprofita per demanar un esforç de diàleg amb el comú de Canillo, tenint en compte el to hostil del recurs que ha presentat i que han pogut veure i llegir. Diu que ho demana per evitar que es perpetuï aquesta disputa judicial, malauradament tradicional, entre els dos comuns. També aprofita per agrair les explicacions de la cònsol major que va telefonar-la l'altre dia per dir-li que havia parlat amb el Sr. Alcobé, cònsol major de Canillo, ara bé, pensa que si aquesta comunicació és més permanent i constant, aquesta relació anirà millor i potser evitaran altres litigis entre els dos comuns.

De la mateixa manera aprofita per demanar transparència amb la resta de consellers i conselleres del comú en qüestions estratègiques per la parròquia i les quals pensa que tots han d'anar alhora com és el cas que avui estan aprovant.

La cònsol major diu que aquesta ha estat sempre la seva voluntat des del primer moment, i reitera que els anteriors cònsols de Canillo, el Sr. Camps i el Sr. Casal, també van ser informats de com estava la situació, i concretament de seguida també es va informar al Sr. Alcobé, actual cònsol major de Canillo. Posa en relleu que les converses sempre han anat en aquest tarannà, és a dir, no tenen cap intenció de tornar a entrar dins d'un litigi d'un debat que no aporta absolutament res, de fet justament per això, al Contracte de concessió van marcar aquestes zones com a discrepants, i es podran explotar sempre que siguin de la parròquia d'Encamp. Insisteix que en el cas que no ho siguin, no tenen cap intenció de tenir terreny que no sigui de la parròquia d'Encamp ni obrir conflictes allà on no cal. Aprofita per agrair les paraules de la Sra. Pujol, però el que no ha entès és la petició de transparència per part dels consellers.

La Sra. Pujol respon que en el cas de la nova concessió de les estacions de muntanya, els consellers anteriors del grup PS + Independents, el Sr. David Rios i el Sr. Enric Riba, a la sessió del 27 de setembre de l'any passat, també van votar a favorablement a la proposta de la nova concessió i van voler fer constar que no havien tingut accés a la documentació fins poc abans de la celebració d'aquell Consell de Comú, i consideraven que no havien tingut prou temps per analitzar a fons una documentació que era molt extensa i molt complexa. Per tant, els van quedar alguns dubtes tot i que reconeixien que hi havia condicions molt favorables pensant en la parròquia i que es considerava votar-hi a favor per com poden ser els cànons, les inversions previstes, etc. No obstant això, a ells

els preocupava que aquest recurs pogués entorpir o retardar alguna d'aquestes inversions o actuacions que es comprometia Saetde, encara que l'explicació que la cònsol major ha donat al principi sembla que exclou aquesta possibilitat. També aprofita per agrair les aportacions que li ha fet fa una estona el Sr. Benjamí Rascagnères, i que anaven en aquest sentit, que les zones en conflicte queden excloses de qualsevol actuació. Per tant, entenen que en aquest sentit no hi haurà cap problema, però aquesta comunicació permanent i constant, pensa que genera confiança i els pot deixar més tranquils a l'hora de votar favorablement no només quan va ser el cas del vot a favor de la nova concessió, sinó en aquest cas a favor de la desestimació del recurs.

La cònsol major respon que pel que fa al dia 27 de setembre certament la documentació es va lliurar quinze dies a l'avança, tot i que els consellers van tenir accés durant dos dies a la cinquena planta del comú per poder consultar tota la documentació. De tota manera, en la proposta d'adjudicació, al mes de novembre, al contracte de concessió on tot estava especificat van disposar del temps suficient per mirar-s'ho. De fet, recorda que es va aprovar per unanimitat perquè ells van poder analitzar tota aquesta qüestió de la nova concessió. Per tant, com sempre han dit, des de l'inici treballen amb total transparència i els recorda que tenen accés a tota la documentació i sempre intenten consensuar al màxim amb temps suficient per a tots. No obstant això, és veritat que a vegades la situació no els permet quinze dies de reflexió i han de reflexionar tots molt més ràpidament, però per això també estan aquí per anar a la velocitat que cal en els moments que ho requereixin i en els projectes que facin falta.

S'aprova aquesta proposta per assentiment.

2.- PRECS I PREGUNTES

No n'hi ha.

Com que no hi ha més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 17.10 h. S'estén aquesta acta amb el vistiplau de la cònsol major.

P.O. del Consell de Comú	Vist i plau
La secretària general	La cònsol major
CRISTINA PRAT CODINA	LAURA MAS BARRIONUEVO